

[기출][2012-1-1]구직자의 노동조합 가입을 이유로 한 설립신고서 반려처분의 취소소송 대상적격 인정 여부

【문제 1】 다음 질문에 답하시오(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것). (50 점)

(물음 1) 근로자 A는 甲노동조합을 조직해서 그 설립신고를 하였으나 乙시장은 "설립신고서에서 근로자가 아닌 구직 중에 있는 자의 가입을 허용하고 있다."("노동조합 및 노동관계조정법」 제 2 조 제 4 호 라목)는 사유로 설립신고서를 반려하였다. 이에 甲노동조합은 취소소송을 제기하고자 하는바, 乙시장의 설립신고서 반려는 취소소송의 대상이 될 수 있는가? (25 점)